দেন মোহর কাকে বলে (Define Dower / Mahr) ঃ

বিবাহের সময় স্বামীর নিকট থেকে স্ত্রী যে পরিমাণ টাকা বা সম্পদ পাওয়ার অধিকারিণী হয় তাকে দেনমোহর বলে।

অন্যভাবে বলা যায়, মুসলিম বিবাহ বন্ধন উপলক্ষে স্ত্রীকে স্বামী কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে প্রদত্ত অর্থ বা সম্পদকে মোহর বলে। অর্থাৎ স্ত্রীর মর্যাদার প্রতীক হিসেবে বিবাহের সময় স্বামী যে সম্পদ প্রদান করেন তাই-ই হলো দেন মোহর।

মুসলিম বিবাহ ও তালাকে দেন মোহরের গুরুত্ব ঃ

দেন মোহর মুসলিম বিবাহের অন্যতম একটি শর্ত বা উপাদান। এটি স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদত্ত বাধ্যতামূলক কর্তব্য।

অর্থাৎ পবিত্র আল কোরআনের সূরা আন নিসার বিভিন্ন আয়াতে মহান রাব্বুল 'আলামীন স্ত্রীকে মোহর প্রদানের কথা বলেছেন।

বিভিন্ন হাদীসেও মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেন মোহরের কথা উল্লেখ করেছেন।

বিবাহে দেন মোহরের শর্ত না থাকলে পরবর্তীতে কিভাবে তা নির্ধারণ করা হয় ঃ

(১) স্ত্রীর পিতার বংশ মর্যাদা
(২) স্ত্রীর বংশের অন্যান্য মেয়েদের অবস্থা
(৩) স্ত্রীর ব্যক্তিগত গুণাগুণ
(৪) স্বামীর সামর্থ

দেন মোহরের জন্য কি তার উত্তরাধিকারীগণ দায়ী থাকেন ঃ

কোন স্বামী মারা গেলে তার স্ত্রীর দেন মোহর অপরিশোধিত থাকলে তার জন্য অন্যান্য ওয়ারিশগণ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকেন না। দেন মোহর স্বামীর একটি ঋণ। সুতরাং অন্যান্য ঋণের জন্য তার ওয়ারিশগণ যেমন দায়ী থাকেন, দেন মোহরের জন্যও তেমনি দায়ী থাকেন। অর্থাৎ অন্যান্য ওয়ারিশগণ যে যতটুকু অংশ প্রাপ্ত হবেন, সে আনুপাতিক হারে অপরিশোধিত দেন মোহরের জন্য সেই পরিমাণ দায়ী থাকেন।

দেন মোহরের পরিবর্তে স্ত্রী কি তার স্বামীর সম্পত্তি দখল / আটক রাখতে পারেন ঃ

দেন মোহর স্বামীর একটি ঋণ। যে কোন ঋণই অবশ্যই পরিশোধযোগ্য। সুতরাং দেন মোহরও অবশ্যই পরিশোধযোগ্য। কিন্তু কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীর দেন মোহর পরিশোধ না করে মৃত্যু বরণ করেন বা কিছু অংশ অপরিশোধিত রেখে মৃত্যুবরণ করেন তাহলে স্ত্রী তার দেন মোহর পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত স্বামীর সম্পত্তি নিজের দখলে রাখতে পারেন। এক্ষেত্রে স্ত্রী এই শর্তে দখলে রাখতে পারেন যে, মোহর পরিশোধ হয়ে গেলে তিনি উক্ত সম্পদের দখল ছেড়ে দিবেন। তবে দেন মোহর স্বামীর সম্পত্তিতে কোন দায় সৃষ্টি করতে পারে না। অন্যান্য ওয়ারিশগণ আনুপাতিকহারে তাদের দায় পরিশোধ করলে স্ত্রী উক্ত সম্পদ দখল মুক্ত করে দিবেন।

মোহরানা আদায়ের জন্য যে আদালতে মামলা দায়ের করতে হয় ঃ
স্বামীর ঠিকানা যে পারিবারিক আদালতের অধীন।
স্বামীর নির্দিষ্ট স্থায়ী ঠিকানা না থাকলে স্ত্রী যেই এলাকায় বসবাস করেন সেই এলাকার পারিবারিক আদালতে।

এই মামলার আরজীতে কি কি থাকবে
(i) আদালতের নাম,
(ii) বাদীর নাম ও ঠিকানা,
(iii) বিবাদীর নাম ও ঠিকানা (সম্ভাব্য),
(iv) মামলা দায়েরের কারণ,
(v) মামলার কারণ উদ্ভূত হওয়ার স্থান ও তারিখ,
(vi) আদালতের এখতিয়ার বা ক্ষমতা আছে কি না,
(vii) প্রার্থিত প্রতিকার বা বাদী কি চায়,
(viii) বিবাহের তারিখ, কাবিননামা, সাক্ষী সম্পর্কিত তথ্য,
(ix) দেনমোহর সম্পর্কিত তথ্য,
(x) বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ
(xi) স্বামীর কোন সম্পত্তি স্ত্রীর দখলে আছে কি না,
(xii) বিবাহের পর যৌন সহবাস হয়েছে কি না,
(xiii) সত্যপাঠ।

সহীহ্ বিবাহ

স্বামীর মৃত্যু	তালাক
সহবাস হোক বা না হোক স্ত্রী সম্পূর্ণ দেন মোহর পাবেন।	সহবাস হলে স্ত্রী সম্পূর্ণ দেন মোহর পাবেন, আর সহবাস না হলে অর্ধেক দেন মোহর পাবেন।

অনিয়মিত বিবাহ

স্বামীর মৃত্যু	তালাক
সহবাস হলে স্ত্রী সম্পূর্ণ মোহর পাবেন, আর না হলে দেন মোহর পাবেন না।	সহবাস হলে নির্দিষ্ট ও উপযুক্ত দেন মোহরের মধ্যে যেটি কম, স্ত্রী উক্ত পরিমাণ প্রাপ্য হবেন। আর সহবাস না হলে দেন মোহর পাবেন না।

অবৈধ বিবাহ

স্বামীর মৃত্যু	তালাক
দেন মোহর পাবে না।	দেন মোহর পাবে না।

বিবাহ কাকে বলে (What is marriage)

ইংরেজি Marriage শব্দের বাংলা অর্থ বিবাহ। আরবীতে বলা হয় 'নিকাহ'।

সুস্থ-সাবালক কোন মুসলিম নারী ও পুরুষ স্বাধীন সম্মতিতে বৈধ উপায়ে যৌনসহবাস ও সন্তান প্রজননের জন্য যে চুক্তি করে তাকে বিবাহ বলে।

বিবাহের ক্ষেত্রে অবশ্যই দুইজন পুরুষ সাক্ষী থাকতে হবে অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন নারী সাক্ষী থাকতে হবে।

বিবাহের উপাদান বা শর্ত

(১) সাবালক হওয়া
(২) প্রস্তাব প্রদান
(৩) প্রস্তাব গ্রহণ
(৪) সাক্ষীর উপস্থিতি
(৫) দেনমোহর
(৬) বিবাহ নিষিদ্ধ আত্মীয় না হওয়া
(৭) বিবাহ রেজিষ্ট্রি হওয়া

বিবাহের শ্রেণিবিভাগ ঃ

(১) বৈধ (সহীহ) বিবাহ, (২) অবৈধ বা বাতিল বিবাহ,
(৩) অনিয়মিত (ফাসিদ) বিবাহ।

সহীহ বা বৈধ বা নিয়মিত বিবাহের আইনগত ফলাফল

(i) স্ত্রী দেনমোহর পাবেন,
(ii) স্ত্রী ভরণ-পোষণ পাবেন,
(iii) স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন,
(iv) সন্তান বৈধ হবে,
(v) স্ত্রী তার স্বামীর গৃহে বসবাসের অধিকারিনী হবে,
(vi) স্বামী-স্ত্রীর বৈধ উপায়ে যৌনমিলনের অধিকার সৃষ্টি হবে,
(vii) পরস্পরের বিবাহ নিষিদ্ধ আত্মীয়ের সাথে বিবাহ অবৈধ হবে,
(viii) বিবাহ বিচ্ছেদ হলে স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হবে,
(ix) স্বামী মৃত্যুবরণ করলে স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হবে।

ফাসিদ বা অনিয়মিত বিবাহের আইনগত ফলাফল

(i) স্ত্রী মোহর পাবেন। তবে এক্ষেত্রে যথাযথ মোহর ও সুনির্দিষ্ট মোহর এর মধ্যে যেটি কম সেই মোহর প্রাপ্ত হবেন।
(ii) স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হবে।
(iii) বিবাহ অনিয়মিত হলেও সন্তান বৈধ হবে।
(iv) পরস্পর পরস্পরের সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে না।
(v) পরস্পরের বিবাহ নিষিদ্ধ আত্মীয়ের সাথে বিবাহ অবৈধ হবে।

বাতিল বা অবৈধ বিবাহের আইনগত ফলাফল

(i) বিবাহ অবৈধ হবে,
(ii) সন্তান অবৈধ বা জারজ হবে,
(iii) পরস্পর পরস্পরের সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে না,
(iv) সন্তানগণ শুধু মাতার সম্পত্তিতে অংশ পাবে। পিতার সম্পত্তিতে অংশ পাবে না,
(v) পরস্পরের মধ্যে কোন অধিকার বা দায়-দায়িত্ব সৃষ্টি হবে না।

বিবাহ রেজিস্ট্রেশন না করলে শাস্তি

(১) বিবাহ যদি রেজিষ্ট্রি করা না হয় তাহলে বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে নিকাহ রেজিষ্ট্রারকে প্রতিবেদন পেশ করতে হবে।

(২) কেউ যদি উপরোক্ত বিধান লংঘন করে তাহলে–

* বিনাশ্রম ২ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড, অথবা
* ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা, অথবা
* উভয় দন্ড হতে পারে।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বিবাহ ফাসিদ বা অনিয়মিত বলে গণ্য হয় অথবা অনিয়মিত বিবাহের কারণ উল্লেখ কর

নিম্নের ক্ষেত্রে একটি বিবাহ ফাসিদ বা অনিয়মিত বলে গণ্য হয়–

(i) বিবাহের মধ্যে সাক্ষী না থাকলে,

(ii) চারজন স্ত্রী বর্তমান থাকাবস্থায় পঞ্চম স্ত্রী গ্রহণ করলে বা পঞ্চম বিবাহ করলে,

(iii) ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে কোন মহিলাকে বিবাহ করলে,

(iv) কোন মুসলিম পুরুষ অগ্নী উপাসক কোন নারীকে বিবাহ করলে,

(v) স্ত্রী বর্তমান থাকাবস্থায় তার সহোদর বা আপন বোনকে বিবাহ করলে।

ফাসিদ বা অনিয়মিত ও বাতিল বিবাহের পার্থক্য

ফাসিদ বা অনিয়মিত বিবাহ	বাতিল বিবাহ
ফাসিদ বা অনিয়মিত বিবাহ সংশোধনের মাধ্যমে বৈধ করা যায়।	বাতিল বিবাহ সংশোধনের মাধ্যমে বৈধ করা যায় না।
ফাসিদ বা অনিয়মিত বিবাহের পর সন্তান জন্মগ্রহণ করলে উক্ত সন্তান বৈধ সন্তান হিসেবে গণ্য হয়।	বাতিল বিবাহের পর সন্তান জন্মগ্রহণ করলে উক্ত সন্তান অবৈধ সন্তান হিসেবে গণ্য হয়।
ফাসিদ বা অনিয়মিত বিবাহের পর যৌন মিলন হলে অধিকার সৃষ্টি হয়।	বাতিল বিবাহের পর যৌন মিলন হলেও অধিকার সৃষ্টি হয় না।
ফাসিদ বা অনিয়মিত বিবাহের ক্ষেত্রে ইসলামী বিবাহের কিছু নিয়ম লংঘন করা হয় আর কিছু মান্য করা হয়।	বাতিল বিবাহের ক্ষেত্রে ইসলামী বিবাহের সকল নিয়ম লংঘন করা হয়।
ফাসিদ বা অনিয়মিত বিবাহের পর যৌন মিলন হলে দায়-দায়িত্ব সৃষ্টি হয়।	বাতিল বিবাহের পর যৌন মিলন হলেও দায়-দায়িত্ব সৃষ্টি হয় না।
ফাসিদ বা অনিয়মিত বিবাহের পর যৌন মিলন হলে অতপর বিবাহ বিচ্ছেদ হলে বা স্বামী মৃত্যুবরণ করলে স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হয়।	বাতিল বিবাহের পর যৌন মিলন হলেও স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হয় না।
ফাসিদ বা অনিয়মিত বিবাহের পর সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তারা পিতা-মাতা উভয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করবে।	বাতিল বিবাহের পর সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তারা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করবে না। শুধু মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করবে।
ফাসিদ বা অনিয়মিত বিবাহের বিধি-নিষেধগুলি অস্থায়ী প্রকৃতির।	বাতিল বিবাহের বিধি-নিষেধগুলি স্থায়ী প্রকৃতির।

তালাক ঃ

তালাক আরবী শব্দ। এর অর্থ খুলে ফেলা বা মুক্ত করে দেওয়া, পরিত্যাগ করা বা বিচ্ছিন্ন করা।

স্বামীর ইচ্ছা অনুসারে স্ত্রীর সাথে বিবাহ বন্ধনকে বিচ্ছিন্ন করাকে তালাক বলে।

অন্যভাবে বলা যায়, কোন স্বামী কর্তৃক তার স্ত্রীকে বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেওয়াকে তালাক বলে।

তালাকের প্রকারভেদ

(১) প্রত্যাহারযোগ্য বা রাজী তালাক
(২) অপ্রত্যাহারযোগ্য বা বাইন তালাক
(৩) তালাক-ই-তাউফিজ
(৪) খুলা তালাক
(৫) মুবারাত তালাক
(৬) তালাক-ই-আহসান
(৭) তালাক-ই-হাসান

খুলা ও মুবারাতের ফলাফল ঃ

(১) স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হবে,

(২) স্বামী যদি দেনমোহর থেকে মুক্তি পায় তবুও স্ত্রীর ইদ্দতকালে ভরণ-পোষণ দিতে হবে।

(৩) স্বামীকে সন্তানের ভরণ-পোষণ দিতে হবে।

তালাক কখন চূড়ান্ত হয়

তালাক প্রদান করা হলে চেয়ারম্যানকে নোটিশ প্রদান করতে হবে। উক্ত নোটিশ প্রদানের পর ৯০ দিন অতিবাহিত হলে তালাক কার্যকর হবে।

তালাক চূড়ান্ত করতে হলে নিম্নোক্ত শর্ত পূরণ হতে হবে :

(১) ইসলামী বিধান অনুযায়ী তালাক কথাটি উচ্চারণ করতে হবে।

(২) চেয়ারম্যানকে নোটিশ প্রদান করতে হবে।

(৩) নোটিশের কপি স্ত্রীর নিকট প্রেরণ করতে হবে।

(৪) নোটিশের পর ৯০ দিন অতিবাহিত হতে হবে।

উপরের প্রথম তিনটি শর্তের যে কোন একটি অপূর্ণ থাকলে ৯০ দিন অতিবাহিত হলেও তালাক কার্যকর হবে না।

১৯৬১ সালের বিধিবদ্ধ আইন অনুযায়ী উপরোক্ত বর্ণনা প্রদান করা হলো।

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনে তালাকের বিধান বা কি পরিবর্তন করা হয়েছে ঃ

তালাক দেওয়ার ক্ষমতা শুধু পুরুষের। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনে এই তালাক দেওয়ার প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য ৭ ধারায় কিছু বিধান রাখা হয়েছে:

(১) তালাকের নোটিশ
(২) নোটিশ না দেওয়ার শাস্তি
(৩) সমঝোতা স্থাপন
(৪) তালাক বলবৎ
(৫) স্ত্রী গর্ভবতী হলে

তালাক-ই-তৌফিজ এর ক্ষেত্রে স্ত্রী দেনমোহরের অধিকারী হবে কিনা, যদি হয় কেন :

যৌন মিলন না হলে- যে পরিমাণ দেন মোহর ধার্য হয়েছিলো স্ত্রী তার অর্ধেক প্রাপ্য হবেন। এক্ষেত্রে উক্ত স্ত্রী যদি অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় তাহলে তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে না।

যৌন মিলন হলে- স্ত্রী ধার্যকৃত দেন মোহরের সম্পূর্ণ অংশ প্রাপ্য হবেন। এক্ষেত্রে উক্ত স্ত্রী যদি অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই ইদ্দত পালন করতে হবে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইদ্দতের সময় বিভিন্ন হয়ে থাকে অথবা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ইহা কি কি পরিণামের হয়ে থাকে
ইদ্দত কখন হতে আরম্ভ হয়

(i) স্বামী মৃত্যুবরণ করলে
(ii) বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক হলে

১৯৭৪ সালের 'মুসলিম বিবাহ ও তালাক আইন' অনুযায়ী- বিবাহ নিবন্ধন ঃ
'মুসলিম বিবাহ ও তালাক আইনে'র ৩ ধারা অনুযায়ী প্রতিটি বিবাহ রেজিষ্ট্রি বা নিবন্ধন করতে হবে। বিবাহ রেজিষ্ট্রি বা নিবন্ধন করার জন্য প্রতিটি এলাকায় সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত রেজিষ্ট্রার রয়েছে। উক্ত রেজিষ্ট্রার বিবাহের পর তা রেজিষ্ট্রি বা নিবন্ধন করবেন। আর যদি উক্ত রেজিষ্ট্রার বিবাহ কার্য সম্পাদন না করেন তাহলে যিনি বিবাহ কার্য সম্পাদন করেছেন তিনি উক্ত রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবেন। রেজিষ্ট্রার নিজের সন্তুষ্টি লাভের জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে বিবাহ রেজিষ্ট্রি বা নিবন্ধন করবেন।
বিবাহ রেজিষ্ট্রি বা নিবন্ধন না করালে ৩ মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা ৫০০ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড হতে পারে।

১৯৭৪ সালের 'মুসলিম বিবাহ ও তালাক আইন' অনুযায়ী- তালাক নিবন্ধন
'মুসলিম বিবাহ ও তালাক আইনে'র ৬ ধারা অনুযায়ী প্রতিটি তালাক রেজিষ্ট্রি করতে হবে। তালাক রেজিষ্ট্রির জন্য আবেদন করতে হয়। তবে মহিলা যদি পর্দানশীন হন তাহলে তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকিল এই আবেদন করতে পারেন। যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে তালাক দেওয়া হয় তাহলে স্বামী তাকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করেছে মর্মে দলিল উপস্থাপন করতে হবে।

কি কি কারণে একজন মুসলিম মহিলা বা স্ত্রী আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন বা মামলা দায়ের করতে পারে :

(১) স্বামীর দীর্ঘ অনুপস্থিতি
(২) ভরণ-পোষণ না দিলে বা ব্যর্থ হলে
(৩) স্বামীর মস্তিষ্ক বিকৃত হলে
(৪) স্বামীর পুরুষত্বহীনতা
(৫) স্ত্রী নাবালিকা হলে
(৬) স্বামীর নিষ্ঠুর আচরণ
(৭) স্বামীর দীর্ঘদিনের কারাদণ্ড হলে

কোন্ আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করতে হয় :

বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য পারিবারিক আদালতে মামলা দায়ের করতে হয়। ১৯৮৫ সালের পারিবারিক আইনের ৪ ধারা অনুযায়ী– প্রত্যেক সিভিল জজ আদালত পারিবারিক আদালত হিসেবে গণ্য হবে।

এই মামলার আরজীতে কি কি থাকে :

(i) আদালতের নাম,
(ii) বাদীর নাম ও ঠিকানা,
(iii) বিবাদীর নাম ও ঠিকানা (সম্ভাব্য),
(iv) মামলা দায়েরের কারণ,
(v) মামলার কারণ উদ্ভূত হওয়ার স্থান ও তারিখ,
(vi) আদালতের এখতিয়ার বা ক্ষমতা আছে কি না,
(vii) প্রার্থিত প্রতিকার,
(viii) বিবাহের তারিখ, কাবিননামা, সাক্ষী সম্পর্কিত তথ্য,
(ix) দেনমোহর সম্পর্কিত তথ্য,
(x) বিবাহের পর যৌন সহবাস হয়েছে কি না,
(xi) সত্যপাঠ।

১৯৩৯ সালের মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের বিধান অনুযায়ী 'নিষ্ঠুরতা' ঃ

(১) অভ্যাসগতভাবে স্ত্রীকে দৈহিকভাবে নির্যাতন করলে,
(২) অন্যভাবে স্ত্রীর জীবন অতিষ্ট করলে,
(৩) স্বামী কলংকিত জীবন-যাপন করলে,
(৪) স্বামী অসৎ নারীদের সাথে মেলামেশা করলে,
(৫) স্ত্রীকে অসামাজিক জীবন-যাপনে বাধ্য করলে,
(৬) স্ত্রীর সম্পত্তি অন্যায়ভাবে হস্তান্তর করলে,
(৭) স্ত্রীর বৈধ অধিকার প্রয়োগে বাধা দান করলে,
(৮) স্ত্রীর ধর্মীয় কাজে বাধা দান করলে,
(৯) একাধিক স্ত্রী থাকলে ইসলামী বিধান অনুযায়ী তাদের সাথে সমান আচরণ না করলে।